

Szentendrei Járásbíróság

12.P.20.845/2026/8.

A Szentendrei Járásbíróság a dr. Sárközi Tamás ügyvéd (Sárközi Ügyvédi Iroda, 1052 Budapest, Városház utca 12., KASZ: 36114927) által képviselt Kovács János (születési hely és idő: Vác, 1968. április 3.; lakcím: 2000 Szentendre, Bükkös part 14.; adóazonosító jel: 8442130976) felperesnek – a dr. Illés Katalin ügyvéd (Illés és Társa Ügyvédi Iroda, 2000 Szentendre, Dumtsa Jenő utca 5., KASZ: 36207518) által képviselt Nagy Péter (lakcím: 2011 Budakalász, Szentendrei út 78/B. II. em. 5.; anyja neve: Fehér Ilona; TAJ szám: 041 273 856) I. rendű alperes és Szabó Márton (lakcím: 2000 Szentendre, Kőzúzó utca 3.; anyja neve: Kiss Erika) II. rendű alperes ellen kölcsön visszafizetése iránt indított perében meghozta a következő

Í T É L E T E T

A bíróság kötelezi Nagy Pétert és Szabó Mártont, hogy egyetemlegesen fizessenek meg a felperesnek 15 napon belül 3 550 000 Ft, azaz hárommillió-ötszázötvenezer forint tőkét, valamint ennek 2026. január 1. napjától a kifizetés napjáig járó, a Ptk. 6:48. §-a szerinti késedelmi kamatát.

A bíróság kötelezi Nagy Pétert és Szabó Mártont, hogy egyetemlegesen fizessenek meg a felperesnek 15 napon belül 619.400,- Ft perköltséget.

Az ítélet ellen a kézbesítéstől számított tizenöt napon belül fellebbezésnek van helye.

I N D O K O L Á S

A megállapított tényállás

1. A felperes 2025 februárjában eladta a Szentendre belterület 4127/8. hrsz. alatti ingatlanát a Hármashatár Ingatlanforgalmazó Zrt.-nek. Kovácsék a vételárat 2025. február 20. napján kapták meg a felperes 10402142-49575354-56561008 számú bankszámlájára.

2. A felperes és az I. rendű alperes 2025. március 14. napján Szentendrén kölcsönszerződést kötöttek. Kovács János 4 800 000 Ft-ot adott kölcsön Nagy Péternek, a visszafizetés határideje 2025. december 31. napja volt. A szerződést készfizető kezesként Szabó Márton írta alá, tanúként Kiss Erika és ifj. Balogh Gábor szerepelt.

3. A kölcsönösszegeből 3 000 000 Ft készpénzben, a felperes szentendrei lakásán került átadásra, 1 800 000 Ft-ot pedig a felperes az Aranykalász Agrár Kft. (cégjegyzékszám: 13-09-184627; adószám: 24817350-2-13) bankszámlájára utalt át. Nagy Péter 2025 júniusa és szeptembere között 1.250.000,- Ft-ot fizetett vissza; az átutalások közleménye „K. J. kölcsön”, illetve „N. P. törlesztés” volt.

A felek előadása

4. A felperes keresetében 3 550 000 Ft tőke és késedelmi kamata megfizetésére kérte kötelezni az alpereseket egyetemlegesen.

5. Az alperesek a kereset elutasítását kérték. Nagy Péter azt adta elő, hogy a készpénzt nem kölcsönként, hanem az Aranykalász Agrár Kft.-ben szerzendő üzletrész vételárának előlegeként kapta Kovács Jánostól. Szabó Márton arra hivatkozott, hogy a kezességi nyilatkozatot tévedésben írta alá, mert azt hitte, csak a szerződés tanúja. Nagy Péter ugyanakkor elismerte, hogy korábban feltétel nélkül megbízott Kovács Jánosban.

A bizonyítás

6. A bíróság a tényállást a becsatolt okiratok, valamint Kovács Jánosné, Kiss Erika, ifj. Balogh Gábor és özv. Baloghné Fehér Ilona tanúvallomása alapján állapította meg.

7. Kovács Jánosné akként vallott, hogy 2025. március 17-én délelőtt a nappaliban végig jelen volt, és a felperes a pénzt Nagy Péternek darabonként számolta le. A bíróság Kovács Jánosnét a hozzátartozói mentességre figyelmeztette, ő azonban a vallomástételt vállalta. Kovács Jánosnéval szemben elfogultsági kifogást az alperesek nem terjesztettek elő, vallomását a bankszámlakivonatok is alátámasztják.

8. Kiss Erika, aki a II. rendű alperes édesanyja, akként nyilatkozott, hogy a szerződést a fia az ő jelenlétében írta alá, és a „készfizető kezes” kifejezés a felolvasáskor elhangzott. Kiss asszony határozottan állította, hogy Szabó Márton a szöveget elolvasta. A felperes előadta, hogy Kiss-sel az aláírás előtti napon telefonon is egyeztetett.

9. ifj. Balogh Gábor, az Aranykalász Agrár Kft. ügyvezetője úgy nyilatkozott, hogy a gépbeszerzés utóbb megghiúsult, a társaság a pénzt működési költségekre fordította. Balogh úr elismerte, hogy az 1 800 000 Ft megérkezett. A felperes a Baloghhgal 2025 áprilisában folytatott egyeztetésről elektronikus levelet csatolt, amelyet a bíróság ifj. Balogh Gáborral szembesítés útján is ellenőrzött.

10. özv. Baloghné Fehér Ilona, az I. rendű alperes édesanyja, a felperes ingatlanával szomszédos házban lakik. Baloghék udvarából a felperes bejáratára rálátás nyílik. A tanú a Kováccsal folytatott beszélgetés pontos időpontjára nem emlékezett, a pénzátadás tényét azonban megerősítette. A bíróság özv. Baloghné Fehér Ilonát a hozzátartozói mentességre figyelmeztette, majd vallomását fenntartással, a többi bizonyítékkal egybevetve értékelte.

11. Az I. rendű alperes a 2026. május 6. napjára kitűzött tárgyalás elhalasztását kérte, mert dr. Bach Tivadar háziorvos igazolása szerint keresőképtelen volt. A bíróság az igazolást elfogadta, a tárgyalást elhalasztotta. Nagy Péter a Bach-hal folytatott konzultációról további iratot nem csatolt, dr. Bach Tivadart a bíróság tanúként nem hallgatta meg.

A bíróság jogi álláspontja

12. A kereset megalapozott. A Ptk. 6:383. §-a szerint kölcsönszerződés alapján a hitelező meghatározott pénzösszeg fizetésére, az adós a pénzösszeg szerződés szerinti későbbi időpontban történő visszafizetésére köteles. A Ptk. 6:389. §-a alapján az adós a kölcsön összegét a szerződésben meghatározott időpontban köteles visszafizetni.

13. Nagy Péterre hárult annak bizonyítása, hogy az összeget más jogcímen kapta. Ezt nem teljesítette: üzletrész-átruházási szerződés nem jött létre. Az alperesek a bizonyítási terhet Kovács Jánosra kívánták hárítani, ami a Pp. 265. §-ával ellentétes. Nagy jelentőséget tulajdonított a bíróság annak, hogy a törlesztések közleménye kifejezetten kölcsönre utalt. Az elismervény eredeti példánya Nagy Péternél maradt, annak becsatolását az I. rendű alperes elmulasztotta. A felperes 2025 októberében Nagy Péterrel személyesen egyeztetett, ekkor az I. rendű alperes a fizetést megígérte. A bíróság megállapította, hogy a felperes okkal bízott Nagy Péterben, és Nagy Pétertől a lejáratkor jogszerűen követelte a hátralékot.

14. A kezességre a Ptk. 6:419. §-a irányadó. Szabó Mártonnal szemben a sortartási kifogás nem áll fenn, a tévedésre alapított védekezést pedig a bíróság alaptalannak találta, mert Szabó Márton a szerződést a kezesi minőség feltüntetésével, külön rovatban írta alá. Szabóval szemben ezért a marasztalás közvetlenül kimondható. Fehér színű tehergépjárművének értékesítésére az I. rendű alperes ígéretet tett, ez azonban a kötelezettséget nem érinti.

15. A késedelmi kamat a Ptk. 6:48. §-án alapul, és Kovács Jánost a lejáratot követő naptól illeti meg. A perköltségről a bíróság a Pp. 83. §-a és 81. §-a alapján rendelkezett.

Jogorvoslati kioktatás

Az ítélet ellen a kézbesítéstől számított tizenöt napon belül a Budapest Környéki Törvényszékhez címzett, de a Szentendrei Járásbíróságnál előterjesztett fellebbezésnek van helye (Pp. 365. §, 367. §). A jogi képviselővel eljáró fél a fellebbezést elektronikus úton köteles benyújtani.

Szentendre, 2026. június 24.

dr. Vasvári Anikó s. k. bíró